REGULAMENTO DO BENEFICIÁRIO

STG PPM

Você está recebendo o Regulamento do Beneficiário STG PPM, tenha sempre em mãos para esclarecer qualquer dúvida. Cabe à STG PPM e a todos os Beneficiários cumprir os princípios aqui descritos.

SUMÁRIO

REGULAMENTO DO BENEFICIÁRIO STG PPM

1 - DOS OBJETIVOS DA STG PPM 4
2 - DOS OBJETIVOS DO PLANO DE COBERTURA 4
3 - DA ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DA COBERTURA 5
4 - DAS MODALIDADES DE COBERTURAS 5
5 - DO CONTRATO DO BENEFICIÁRIO 5
6 - DO PROCEDIMENTO DE CADASTRO 9
7 - DAS PENDÊNCIAS NO CADASTRO DO BENEFICIÁRIO 9
8 - DAS MENSALIDADES 11
9 - DA INADIMPLÊNCIA 13
10 - DOS RASTREADORES 14
11 - DA ASSISTÊNCIA 24 HORAS 16
12 - DOS VIDROS 17
13 - DO CARRO RESERVA 19
14 - DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 19
15 - DA PERDA DE DIREITO À COBERTURA 23
16 – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS 24
17 - DA REPARTIÇÃO DOS PREJUÍZOS (RATEIO) 28
18 - DO RATEIO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO BENEFICIÁRIO 28
19 - DA REPARTIÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS 30
20 - DOS PREJUÍZOS QUE NÃO SERÃO REPARTIDOS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS 33
21 - DOS PRAZOS PARA INDENIZAÇÃO 42
22 - DO PRAZO PARA COMUNICAÇÃO DO EVENTO E ACIONAMENTO 43
23 - DA COBERTURA DE TERCEIROS 44
24 - DAS REGRAS PARA CAMINHÕES 45
25 - DAS REGRAS PARA VEÍCULOS FURTO/ROUBO 47
26 - DA SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS 48
27 - DA RESCISÃO 48

28 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 49
DECLARAÇÃO E PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 51

REGULAMENTO

1 - DOS OBJETIVOS DA STG PPM

1.1 - A STG PPM é dotada de personalidade jurídica, constituída na forma de plano de cobertura sem finalidade lucrativa, caracterizada por uma reunião de pessoas com fins comuns, conforme estipulado no artigo 1º do Estatuto Social.

1.2 - A STG PPM tem como objetivo primordial dividir coberturas e prejuízos, por meio da repartição de eventuais prejuízos materiais sofridos nos bens móveis cadastrados, de acordo com as normas estabelecidas neste regulamento.

2 - DOS OBJETIVOS DO PLANO DE COBERTURA

2.1 - O plano de cobertura tem como objetivo conferir segurança aos veículos de seus beneficiários por meio de um sistema de rateio dos valores decorrentes de prejuízos por eles suportados nos casos de danos causados por colisão, incêndio por consequência de colisão, furto, roubo e fenômenos da natureza (chuva, granizo, alagamento de água doce e queda de árvore), de acordo com as coberturas estabelecidas neste regulamento, previstas pelo plano contratado.

Podendo ainda oferecer danos materiais à terceiros, Faróis, Vidros, Assistência 24 horas, descontos em medicamentos, rastreador, orientação jurídica por telefone, carro reserva (somente em caso de evento de colisão), dentre outros. Sendo que estas coberturas poderão ser implementadas por livre espontânea vontade da STG PPM e caso o beneficiário tenha interesse deverá aderir, pagar um valor mensalmente e observar o regulamento próprio (disponível no aplicativo do usuário) de cada cobertura que pode ser realizado diretamente ou por meio de convênios, contratos ou acordos.

Parágrafo primeiro: Todas as coberturas somente poderão ser utilizadas caso a parte não tenha contribuído ou agravado os riscos. Salientando ainda que os danos ocasionados por eventos de fenômenos da natureza somente serão cobertos, observadas as regras acima.

Parágrafo segundo: A vigência da proteção terá início às 24 horas do dia seguinte à data da ativação do contrato, não havendo cobertura para nenhum evento

ocorrido no dia da ativação do contrato, seja por furto, roubo, perda total, colisão ou a que título for.

2.2 - O participante declara estar ciente de que a operação de proteção patrimonial mutualista não corresponde a operações de seguros privados.

2.3 - O participante declara ciência quanto aos riscos aos quais está sujeito, inclusive quanto à possibilidade de elevação substancial nos valores do rateio mensal em decorrência da necessidade de custeio de todas as despesas e indenizações para a cobertura dos eventos ocorridos no grupo mutualista

3 - DA ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DA COBERTURA

3.1 - As coberturas descritas neste Regulamento abrangem única e exclusivamente aos eventos ocorridos em território brasileiro.

4 - DAS MODALIDADES DE COBERTURAS

4.1 - A STG PPM oferece como cobertura utilizando como referência a Tabela FIPE, excluída qualquer outra. No caso de implemento, será utilizado o valor referenciado de mercado, conforme estabelecido no termo de filiação e neste Regulamento, sendo eles:

a) Veículos leves;
b) Caminhões articulados e carretas;
c) Implementos (carrocerias e baús de carga seca);
d) Motocicletas;
e) Caminhonetes, vans e utilitários.

5 - DO CONTRATO DO BENEFICIÁRIO

5.1 - Para se tornar Beneficiário da STG PPM, o pretendente deverá encaminhar a proposta de filiação preenchida com as seguintes informações:

a) Valor da filiação;
b) Valor da mensalidade;

c) Valores de instalação e mensalidade de rastreador, sendo aceito somente por empresas conveniadas pela STG PPM;
d) O valor em percentual da Cota de Participação (pago nos casos de colisão, e fenômenos da natureza);
e) Cobertura da filiação;
f) Caso o veículo seja utilizado para fins comerciais (táxi, Uber, Locadora ou qualquer tipo de aplicativo) deverá ser informado no ato da filiação, sob pena de perda de direito de ressarcimento de qualquer indenização;
g) Caso o veículo seja procedente de LEILÃO OU RECUPERADO deverá ser informado no ato da filiação, sob pena de perda da cobertura do bem;
h) Contrato de filiação devidamente preenchido e assinado pelo futuro Beneficiário;
i) Caso o pagamento da taxa de filiação seja feito com cheque, a cobertura somente será válida após a compensação e análise da STG PPM.

5.2 - O Beneficiário deverá ainda apresentar cópia dos seguintes documentos:

a) Carteira Nacional de Habilitação – CNH e/ou Carteira de Identidade;
b) CRLV e CRV dos veículos a serem cadastrados;
c) Nota fiscal do revendedor ou fabricante em se tratando de veículo zero km;
d) Comprovante de endereço atualizados em até 90 dias;
e) Documentação comprobatória da efetiva instalação e funcionamento do equipamento de rastreador monitorado via sistema alta órbita, GPRS ou GSM, para os veículos cujo equipamento seja obrigatório;
f) Contrato social e documentação dos sócios ou Estatuto Social e ata de eleição do Presidente, caso o veículo esteja em nome de pessoa jurídica.
g) Quando expressamente solicitado pela STG PPM, o proponente deverá enviar certidões criminais, cíveis e de protestos para análise da Associação, podendo esta recusar a admissão do proponente.

5.3 - A STG PPM disponibilizará ao Beneficiário, por meio do site, na área do beneficiário ou no aplicativo uma cópia deste Regulamento. Ciente que o Beneficiário após a assinatura do termo de adesão terá o prazo de até 7 (sete) dias corridos para a leitura e caso não concorde poderá solicitar o cancelamento.

Assim, deixamos claro que após este período considera-se a concordância com o todos os termos do Regulamento, não podendo reclamar em juízo ou fora dele.

5.4 - Independente do cumprimento de todos os requisitos acima, o contrato dos beneficiários estará condicionado à confirmação do setor de cadastro que deverá entrar em contato via e-mail, telefone ou WhatsApp.

5.5 - A saída se dará por requerimento ou por exclusão.

5.5.1 - Por Requerimento: O Beneficiário deverá comunicar pessoalmente ou por e- mail (cadastrado no termo de filiação) sua intenção de desligamento à STG PPM, fixando sua assinatura (com reconhecimento de firma) em formulário próprio que será cedido pela STG PPM, ficando responsável pelo pagamento equivalente ao mês subsequente à sua comunicação, bem como pela quitação dos boletos vencidos, se houver. Ainda deverá observar o prazo de saída em caso de utilização de alguma das coberturas.

a) O Beneficiário pode sair/cancelar sua filiação até dia 20 de cada mês, estando em dia, exceto se tiver utilizado alguma das coberturas conferidas pela STG PPM. Caso seja utilizado, este deverá permanecer filiado por pelo menos 12 (doze) meses a contar da data de contrato. Ainda, em nenhuma hipótese terá qualquer tipo de ressarcimento relativo a valores quando de sua saída da STG PPM, tendo em vista a natureza e objeto do mutualismo.

b) Se houver pagamento integral do veículo, serão descontados até 12 mensalidades (período mínimo de permanência), conforme exposto acima. Em caso de danos parciais, o beneficiário deverá permanecer filiado por pelo menos 12 (doze) meses contados da data do evento, e caso não pague os boletos as parcelas serão antecipadas e seu nome e CPF poderão ser inseridos nos órgãos de proteção de crédito.

c) Ainda, o Beneficiário que se tornar inadimplente sem comunicar sua intenção de desligamento à STG PPM, ficará responsável pelos pagamentos de todos os valores devidos, valores estes que poderão ser cobrados judicialmente ou extrajudicialmente, sofrendo as devidas correções, além de juros.

d) O Beneficiário inadimplente poderá ter seu nome/CPF cadastrado junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.), no caso de ele não

regularizar a sua pendência financeira junto a STG PPM em até 15 (quinze) dias corridos contados do vencimento da obrigação.

5.5.2 - Por Exclusão: A exclusão ocorrerá conforme artigo 6, do Estatuto Social (ex: inadimplência, processo contra a STG PPM, exposição da STG PPM nas redes sociais, agressões físicas ou verbais contra os beneficiários, funcionários ou aos Diretores, etc..., devendo ser verificado no Estatuto), cabendo a decisão à Diretoria Executiva, cessando a sua obrigação após a quitação do débito existente junto a STG PPM, ou seja, as obrigações assumidas pelo beneficiário enquanto integrante da STG PPM, mesmo depois de sua saída do corpo social, somente cessarão após o seu cumprimento integral, dentre elas, o pagamento de valores em aberto.

a) Quando a saída do beneficiário se der conforme acima, esta somente se efetivará após processo administrativo que assegure ao interessado oportunidade de ampla defesa e ao contraditório, devendo o beneficiário infrator ser notificado dos motivos que a determinaram. Após o recebimento da notificação, o beneficiário terá o prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da data do recebimento, para, se quiser, apresentar sua defesa escrita endereçada à Diretoria Executiva, nos termos do Estatuto Social. Mantendo-se inerte o beneficiário, ultrapassado o prazo para apresentação da defesa, efetivar-se-á sua exclusão. Não será aceita defesa enviada via e-mail (internet), ou via fax, devendo ser protocolada diretamente na sede da STG PPM.

5.5.3 - Da readmissão: A readmissão do beneficiário ao Corpo Social é da competência da Diretoria Executiva ou decisão da Assembleia Geral, se der provimento ao recurso. Ressaltando que somente poderá ser autorizada depois de comprovada a inexistência de débitos em nome do pretendente ou a quitação delas, se for o caso.

a) É passível de reativação o beneficiário excluído por inadimplência das suas obrigações sociais, desde que, primeiramente, cumpra com a quitação de todos os débitos existentes de sua responsabilidade para com a STG PPM, pagando, inclusive, a “Taxa de Reativação” (valor será determinado pela diretoria e podendo ser alterado a qualquer tempo), para, posteriormente, nos casos em que for exigido, encaminhar o veículo eventualmente indicado à sede da STG PPM, para a realização de uma nova Inspeção, OU se necessário a visita de funcionário,

que neste caso poderá ser cobrada taxa de deslocamento, sendo esta indispensável para sua reativação.

6 - DO PROCEDIMENTO DE CADASTRO

6.1 - Sendo feita a filiação na base regional (consultor, representante, autorizado, sub- representante), via telefone, e-mail, site ou aplicativo, deverá o regional enviar todos os documentos imediatamente sob pena de responsabilização.

6.2 - O processo de cadastramento do veículo na STG PPM passará por uma análise de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do termo de filiação devidamente preenchido e assinado e acompanhado das informações e cópias dos documentos exigidos no item 5, sendo passivo de aprovação, ou não, pela STG PPM.

7 - DAS PENDÊNCIAS NO CADASTRO DO BENEFICIÁRIO

7.1 - Havendo pendências, o Beneficiário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para solucioná-las, após ser comunicado via telegrama, e-mail, telefone ou WhatsApp, sendo elas:

a) Assinatura divergente do documento apresentado;
b) Documentos ilegíveis ou rasurados;
c) Débitos anteriores com a STG PPM;
d) Chassi remarcado;
e) Inspeção prévia de difícil visualização;
f) Veículos procedentes de isenção fiscal;
g) Veículos procedentes de leilão;
h) Outras pendências que serão comunicadas.

7.2 - Durante o prazo de análise de cadastro, pendências documentais ou realização de inspeção prévia o veículo não estará coberto.

7.3 - Não sendo solucionada a pendência apontada no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a comunicação, o veículo será automaticamente recusado.

7.4 - Havendo a recusa do veículo após análise, a STG PPM devolverá todos os valores pagos integralmente quando da filiação.

7.5 - O gozo das coberturas se dará após mediante o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Pagamento do primeiro boleto
b) Cadastro no sistema operacional
c) Assinatura do termo de filiação
d) Realização de inspeção prévia do veículo
e) Análise e a aprovação do laudo prévio descrito no item anterior por setor específico da STG PPM.

7.6 - A STG PPM poderá enviar entregar uma cópia do termo de filiação e do regulamento, que também estará disponível no site e aplicativo, com a indicação da data da filiação e assinatura do beneficiário, devendo o beneficiário ler todo o conteúdo no prazo de 5 dias úteis para a leitura e caso não concorde poderá solicitar o cancelamento.

Assim, deixamos claro que após este período considera-se a concordância com todo o regulamento, não podendo reclamar em juízo ou fora dele.

7.7 - Toda solicitação de cancelamento, para que não seja gerado boleto para o mês seguinte, deverá ser comunicada até o dia do vencimento original do boleto, por meio da Central de Atendimento (31) 3972-5140.

Após o vencimento original do boleto será gerado boleto para o mês seguinte no valor integral. O cancelamento fica condicionado à quitação de todas as obrigações junto à STG PPM até a data da retirada dos quadros da empresa, pois durante os eventos do mês anterior a proteção até o dia do vencimento do boleto esteve ativa.

Salienta-se que caso o beneficiário tenha utilizado de alguma cobertura este deverá permanecer filiado por ao menos 12 (doze) meses a contar da data de acionamento. Ainda, em nenhuma hipótese terá qualquer tipo de ressarcimento de valores quando de sua saída da STG PPM, tendo em vista a natureza e objeto do mutualismo.

7.8 - O período mínimo de permanência do beneficiário é de 12 (doze) meses, contados a partir da aceitação da proposta de filiação, em caso haja utilização de cobertura também terá o prazo de permanência.

7.9 - Observando o intuito primordial que é cobertura do veículo de seus beneficiários, considerando as consequências do evento e o grau de culpa do condutor, poderá ser exigida a exclusão do beneficiário.

8 - DAS MENSALIDADES

8.1 - As mensalidades são pós-pagas, ou seja, o beneficiário faz uso da cobertura no mês e paga no mês subsequente a cobertura que foi usufruída, e serão cobradas por meio de boleto bancário (ou outra forma que venha a ser estabelecida), correspondendo ao número de veículos cadastrados pelos beneficiários, acrescido de despesas e taxas administrativas, demais custos da STG PPM, serviços acessórios referentes a benefícios adicionais contratados em prol do grupo de associados e dos valores correspondentes ao rateio dos custos para indenização dos eventos dos demais beneficiários.

8.1.1 - A STG PPM apurará periodicamente o valor do rateio com base nos eventos ocorridos, conforme os critérios técnicos de proporcionalidade estabelecidos neste regulamento.

8.2 - O beneficiário no ato da filiação, poderá optar por uma das datas de vencimento: da 05, 10, 15, 20, 25 e 30 de cada mês. Ciente de que a primeira mensalidade será cobrada no valor integral.

8.3 - Não havendo expediente bancário na data estabelecida para o pagamento da mensalidade de cobertura, poderá ser realizado no primeiro dia útil subsequente à data de vencimento sem a cobrança de juros.

8.4 - O boleto de cobrança será encaminhado 3 dias antes do vencimento diretamente ao beneficiário, por e-mail, SMS, aplicativo STG PPM, WhatsApp e poderá ser retirado por meio do site www.stgppm.com.br (área do beneficiário) ou em uma de nossas bases regionais.

Caso o beneficiário não receba o boleto de cobrança, deverá entrar em contato com sua regional ou na Matriz, pelo telefone (31) 3972-5140 e e-mail: cobranca@stgppm.com.br.

Parágrafo único: Pagamento pelo cartão de crédito deve ser cadastrado, antes da data de vencimento do boleto, pelo aplicativo da STG PPM ou pelo site www.stgppm.com.br (área do beneficiário). Ainda assim o beneficiário precisa fazer contato na Central de Atendimento (31) 3972-5140 para certificar-se de que o cadastro foi realizado e que o boleto atual será debitado.

8.5 - O não recebimento do boleto não exime o beneficiário do pagamento da mensalidade. Neste caso, deverá entrar em contato com a STG PPM pessoalmente, pelo telefone, pelo site ou via e-mail para efetuar o devido pagamento. Após 10 (dez) dias corridos da data de vencimento do boleto não será possível emitir a segunda via sem que o veículo seja submetido a nova inspeção (vistoria), bem como o pagamento da Taxa de Reativação.

8.6 - Anualmente, as mensalidades sofrerão reajuste de acordo com o definido pela Diretoria Executiva.

8.7 – A Cota de Participação sofrerá reajustes de valores conforme número de eventos calculados com base na análise atuarial de veículo por veículo. O referido reajuste será previamente comunicado aos beneficiários.

8.8 - O não pagamento da mensalidade até o dia do vencimento original do boleto acarretará a imediata inativação do beneficiário (e, consequentemente, exclusão do Plano de Cobertura), independentemente de notificação prévia, inclusive na hipótese do veículo cadastrado já estar em processo de indenização parcial.

8.9 - O não pagamento de qualquer mensalidade implicará na perda do direito a indenização, ainda que o fato gerador da indenização tenha ocorrido antes do vencimento da mensalidade não paga.

8.10 - O beneficiário inadimplente que pretenda voltar a fazer parte do Plano de Cobertura deverá comunicar a STG PPM para que proceda à revistoria do(s) veículo(s) cadastrado(s), bem como pagar o débito devido e a taxa de reativação.

9 - DA INADIMPLÊNCIA

9.1 - De acordo com este Regulamento, o beneficiário inadimplente não poderá usufruir das coberturas oferecidas pela STG PPM.

9.2 - O não pagamento da mensalidade dentro do prazo de vencimento do boleto implica na suspensão imediata da cobertura do veículo, ou seja, no dia seguinte ao vencimento do boleto não pago, o plano de cobertura não estará mais ativo. A inadimplência da mensalidade acarreta ainda na imediata inativação do beneficiário (e, consequentemente, exclusão do Plano de Cobertura), independentemente de notificação prévia, inclusive na hipótese do veículo cadastrado já estar em processo de indenização de evento, seja por furto, roubo, perda total e colisão. Sendo assim, o Beneficiário inadimplente fica passível de ter negado seu pedido de indenização.

Parágrafo único: Insta salientar que o beneficiário poderá em até 10 (dez) dias corridos após o vencimento do boleto realizar o pagamento deste, sem que haja necessidade de uma nova vistoria. Decorrido este prazo, deverá ser realizada nova inspeção, com pagamento da taxa de reativação para posteriormente voltar a usufruir das coberturas. Após o pagamento do boleto, a cobertura do veículo para eventos, seja por furto, roubo, perda total e parcial, será restabelecida às zero horas do dia seguinte ao pagamento.

9.3 - O não pagamento de qualquer mensalidade implicará na perda do direito a indenização, ainda que o fato gerador da indenização tenha ocorrido antes do vencimento da mensalidade não paga.

9.4 - A regularização do débito não reativa o plano de cobertura, apenas regulariza a condição do beneficiário, ficando pendente até a realização e aprovação de nova inspeção necessária para verificar se o veículo não está avariado. Sendo assim, fica obrigatório a inspeção do veículo para comprovação de não avaria.

9.5 - Em caso de nova inspeção solicitada em domicílio, haverá também cobrança de despesas de deslocamento.

9.6 - Após 3 (três) boletos inadimplentes, a rescisão definitiva do presente contrato será automática, pelo descumprimento contido no termo de filiação e no Regulamento.

9.7 - O beneficiário que se tornar inadimplente sem comunicar sua intenção de desligamento à STG PPM, ficará responsável pelos pagamentos de todos os valores devidos até a data da sua comunicação de saída, valores estes que poderão ser cobrados judicialmente ou extrajudicialmente, sofrendo as devidas correções, além de juros;

9.8 - Caso o beneficiário opte pelo recebimento por e-mail (caso seja possível) fica a STG PPM, desobrigada a remeter o boleto impresso.

10 - DOS RASTREADORES

10.1 - A fim de conferir maior segurança aos beneficiários, será exigido que determinados veículos cadastrados devam ser monitorados por rastreadores de alta órbita, GPRS, GSM, ou outros tipos de localizadores, conforme a necessidade específica, sob pena de não poder usufruir das coberturas da repartição de prejuízos em caso de inobservância da obrigatoriedade, conforme consta no termo de filiação.

Parágrafo Único: A seleção dos veículos dos quais ficarão obrigados a instalação dos rastreadores previstos no item 10.1, será de prerrogativa do setor especializado e responsável pelo rastreamento dos veículos filiados à STG PPM, mediante estudos técnicos e análises atuariais de furto e roubo.

10.2 - Caso o setor supracitado entenda pela necessidade de instalação do equipamento de rastreio (GPS/GPRS), entrará em contato com o Beneficiário, realizando por meio de e-mail/aplicativo de mensagem, comunicado de agendamento da instalação, na qual o beneficiário deverá imediatamente após o recebimento da comunicação, adotar as medidas diligências necessárias para cumprimento da exigência.

10.3 - O prazo previsto no item anterior, iniciará a partir do contato (e-mail/aplicativo de mensagem) do setor responsável com o Beneficiário, sendo que, não sendo adotado imediatamente, pelo beneficiário, as medidas

necessárias para instalação do equipamento, este ficará desprotegido em caso de sinistros até a regularização da pendência.

10.4 - As mesmas disposições previstas nos itens 10.1, 10.1 §único, 10.2 e 10.3, valerão para a instalação das tecnologias denominadas de ECUCONECT – INIBIDOR DE TROCA DE CENTRAL ELETRÔNICA e/ou RF – RÁDIO FREQUÊNCIA.

10.5 - Nos veículos previstos no item 10.2 não haverá custo adicional para o Beneficiário, todavia, caso por livre e espontânea vontade o Beneficiário opte por instalar a tecnologia, este ficará responsável pelo pagamento dos custos e despesas de instalação gerados, bem como a mensalidade adicional pelo serviço de rastreamento.

Parágrafo Único: Para veículos e motos da lista furto/roubo, caminhões leves, pesados e vans haverá custo da taxa de instalação, sendo de responsabilidade do Beneficiário.

10.6 - Informações colhidas pelos equipamentos acima, serão para uso exclusivo da STG PPM, não sendo repassada a terceiros sem autorização expressa do Beneficiário, por escrito e com reconhecimento de sua firma.

10.7 - Em caso de roubo ou furto do veículo, o beneficiário deverá acionar a Central de Rastreamento da prestadora imediatamente, informando seu nome e a placa do veículo, sob pena de ter negado seu pedido de indenização.

10.8 - Na hipótese de cancelamento ou da substituição do veículo, o beneficiário obriga-se a entrar em contato com a prestadora para que o equipamento tenha o destino adequado, como devolução ou recolocação. Em caso de retirada do equipamento, será cobrada a taxa de desinstalação.

10.9 - O beneficiário obriga-se a manter em funcionamento o equipamento, comunicando à prestadora de serviços de rastreamento em caso de mau funcionamento, devendo disponibilizar o veículo ou levá-lo a um posto autorizado da prestadora. Se o beneficiário não diligenciar no sentido de evitar o agravamento de risco, perderá o direito à indenização.

10.10 - O beneficiário deverá comunicar à prestadora e à STG PPM qualquer alteração que seja feita no veículo, tais como: instalação ou retirada de equipamentos eletrônicos, alarmes, equipamentos de som, entre outros. Troca de tapeçaria, vidros, blindagem, pintura, rebaixamento ou qualquer outro tipo de mudança que esteja fora da especificação de fábrica.

Caso o beneficiário descumpra qualquer cláusula prevista nesse tópico, a STG PPM fica isenta de qualquer responsabilidade com relação ao furto ou roubo do veículo.

11 - DA ASSISTÊNCIA 24 HORAS

11.1 - O Serviço de assistência 24 horas é terceirizado, estando o beneficiário subordinado às suas regras e coberturas, respeitando ainda os limites de quilometragem que constam no termo de filiação e manual da assistência.

11.2 - O beneficiário somente poderá usufruir da assistência 24 horas, após o período de carência de vinte e quatro horas da data de ativação do cadastro na STG PPM.

11.3 - Não são passíveis de indenização os danos causados pelo prestador de serviço nos seguintes casos:

a) Indenização integral ou parcial de roubo e/ou furto do veículo rebocado;
b) Danos ocasionados durante a operação de reboque;
c) Perdas, desaparecimento, roubo, furto, de componentes, itens e acessórios do veículo rebocado;
d) Danos morais;
e) Danos corporais.

11.4 - O Serviço de assistência 24 horas ficará disponível para utilização a partir de 24 (vinte e quatro) horas após a efetivação do cadastro do veículo junto à STG PPM.

Parágrafo Único: Nos casos de reativação das coberturas, após a inadimplência do beneficiário, o serviço de assistência 24 horas ficará disponível para utilização a partir de 48 horas úteis após a reativação do veículo junto à STG PPM.

11.5 - O Serviço de assistência 24 horas ficará limitado a uma solicitação mensal por evento da mesma natureza.

11.6 - Para os casos de reparos após pane elétrica e/ou mecânica, decorrente de chaves ou troca de pneu, se o beneficiário exigir o atendimento no local, o reboque não será disponibilizado, ainda que a reparação ou troca de pneus não seja bem-sucedida.

11.7 - Os atendimentos estarão sujeitos à disponibilidade de profissionais no local e hora solicitados.

11.8 - Restringem-se os atendimentos aos veículos cadastrados pelos beneficiários, excluindo-se aqueles pertencentes ao beneficiário, mas que não estejam no cadastro da STG PPM.

11.9 - A STG PPM, estará desobrigada da prestação de serviços quando evidenciado problemas de segurança pública de enorme comoção e que haja risco de vida, depredação do patrimônio, roubo e furto de equipamentos.

11.10 - Em caso de colisão, a remoção do terceiro é de inteira responsabilidade das partes envolvidas.

11.11 - A STG PPM disponibilizará ao Beneficiário, no site (área do beneficiário), cópia do Manual da Assistência 24 horas. O Beneficiário possui o prazo de 5 dias úteis para a leitura do Manual e caso não concorde com os termos, poderá solicitar o cancelamento ou enviar sua manifestação por escrito, no mesmo prazo, via Correios ou protocolada na sede da STG PPM.

Assim, deixamos claro que após este período considera-se a concordância com o todo os termos do Manual da Assistência 24 horas, não podendo reclamar em juízo ou fora dele.

12 - DOS VIDROS

12.1 - Ocorrendo danos que impliquem em trinca inferior a 10cm no vidro do veículo coberto, este estará sujeito a reparo, desde que seja precedido de prévia

autorização da STG PPM, descontada a Cota de Participação de 40% para vidros laterais, para-brisas, vidro traseiro, retrovisores externos e faróis nacionais e importados do valor total do orçamento (de acordo com a contratação).

12.2 - Ocorrendo danos que impliquem na necessidade de troca do vidro (sendo vidros, faróis e lanternas) do veículo coberto, será garantida sua substituição desde que seja precedido de prévia autorização da STG PPM, descontada a Cota de Participação de 40% para vidros laterais, para-brisas e vidro traseiro, retrovisores externos e faróis nacionais e importados do valor total do orçamento de acordo com a contratação.

12.3 - O pagamento da Cota de Participação será feito no cartão, no boleto bancário ou direto no Fornecedor, com o faturamento do restante às expensas da STG PPM em comum acordo entre o beneficiário e a STG PPM.

12.4 - O acionamento deste serviço será limitado a 01 (um) item da Categoria Vidro (vidros ou faróis ou retrovisores externos), sendo uma utilização a cada 12 meses, a contar da data da autorização do reparo ou da troca, de acordo com a contratação.

12.5 - A STG PPM garante a reposição de vidros homologados e de especificação recomendada pelo próprio fabricante na coloração similar ao original, mas sem a sua respectiva logomarca.

12.6. Não há cobertura para para-brisas panorâmicos em nenhuma hipótese.

12.6 - A cobertura será excluída:

a) Os casos de simples risco nos vidros do veículo;
b) Utilização do veículo para fins diversos dos indicados na cobertura ou que seja proveniente de sua utilização indevida;
c) Vidros panorâmicos ou de capotas e carrocerias especiais acopladas ao veículo (caso possua esse equipamento);
d) Reparos ou substituição de vidros blindados;
e) Danos preexistentes, identificados ou não na vistoria de contratação ou revistoria.

13 - DO CARRO RESERVA

13.1 - O beneficiário poderá fazer jus ao carro reserva, desde que efetivamente contratado por ele, podendo este benefício ser utilizado uma única vez no período de 12 meses, contados a partir do evento. A cobertura só será liberada após a autorização expressa da STG PPM, ficando o beneficiário sujeito às regras da locadora a ser contratada. A referida cobertura não abrange motocicleta, utilitário, linha pesada ou veículos com necessidade de adaptação especial.

13.2 - A STG PPM não se responsabiliza pelas exigências feitas pela locadora, como cheque caução, garantia em cartão de crédito, nota promissória, avarias causadas no veículo locado e infrações cometidas pelo beneficiário, dentre outras.

13.3 - A cobertura do carro reserva será limitada à categoria de veículos básicos (com direção hidráulica e ar-condicionado).

13.4 - A cobertura do carro reserva é restrita para os casos de colisão, onde não fora decretada a perda total do automóvel, e somente será liberada após a autorização do reparo na oficina e pelo período contratado.

13.5 - Não terá direito a carro reserva o terceiro envolvido na colisão, mesmo o beneficiário sendo o responsável pelo acidente.

14 - DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO

14.1 - Estar adimplente com os boletos;

14.2 - Manter o veículo em bom estado de conservação e segurança;

14.3 - Apresentar o veículo para inspeção nas situações em que a STG PPM julgar necessário, nos atrasos de pagamento do boleto, sob pena de perda de direito à indenização;

14.4 - Comunicar pelo e-mail contato@stgppm.com.br, ou pelo telefone (31) 3972-5140, à STG PPM, imediatamente quaisquer fatos ou alterações em relação ao veículo que possam interferir na indenização, tais como:

a) Contratação ou cancelamento de qualquer outra cobertura para o veículo;
b) Alteração na forma de utilização do veículo;
c) Transferência de propriedade do veículo para outra pessoa;
d) Alteração das características do veículo;
e) Comunicar sempre que houver substituição do veículo coberto;
f) A STG PPM deverá ser informada sobre quaisquer alterações de endereço, e-mail e telefone;
g) Transferir o veículo para o seu nome, assim que estiver desembaraçado de financiamento e/ou de outros impedimentos legais.

14.5 - Agir com lealdade e boa-fé com os demais beneficiários e com a STG PPM, sempre zelando pelo seu regular funcionamento e buscando alcançar os fins institucionais;

14.6 - Os veículos pesados e as vans deverão utilizar o tacógrafo de acordo com as recomendações contidas neste regulamento, no art. 105, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro e na resolução do CONTRAN Nº 14/98 e 87/99, respeitando também o disposto lei nº 13.103/15, mantendo sempre em funcionamento e aferição em dia;

14.7 - No caso de caminhão, o condutor deverá ter atenção ao levantar a báscula, verificando se a carga está adequadamente condicionada de maneira uniforme em toda a extensão do caminhão ou similar, evitando terrenos desnivelados, inclinados, aclives ou declives;

14.8 - Cumprir todas as normas estabelecidas no Estatuto Social e neste regulamento, bem como outras a serem expedidas pela Diretoria Executiva;

14.9 - Não assumir a culpa do acidente com o fim de adquirir do terceiro o reembolso da Cota de Participação, sob pena de perda do direito à indenização;

14.10 - Aguardar a autorização, que deverá ser expressa, da STG PPM para iniciar a reparação de quaisquer danos;

14.11 - Se, após o pagamento da indenização, a STG PPM tomar conhecimento de qualquer fato que descaracterize o direito ao seu recebimento, poderá

requerer do beneficiário ou seus herdeiros legais os valores pagos indevidamente e demais gastos ocorridos no evento;

14.12 - Só finalizar acordo judicial ou extrajudicial com as vítimas, seus favorecidos e herdeiros depois que obtiver autorização, por escrito, da STG PPM;

14.13 - Adotar o mais breve possível todas as providências necessárias para cuidar do veículo avariado e evitar o agravamento dos prejuízos;

14.14 - Comunicar imediatamente a Polícia Militar (190) e às autoridades policiais o desaparecimento, roubo ou furto do veículo coberto, também deverá acionar imediatamente a STG PPM e a empresa prestadora de serviço relativo ao bloqueio/localização do veículo se houver;

14.15 - O beneficiário deverá providenciar imediatamente o Boletim de Ocorrência (B.O.), em caso de roubo/furto do veículo ou em caso de colisão envolvendo ou não outro(s) veículo(s). Nesse caso, deverá constar no Boletim de Ocorrência:

a) Nome, RG, endereço e telefone do condutor do veículo coberto e dos terceiros, quando houver;
b) Nome, RG, endereço e telefone de duas testemunhas do evento, se houver;
c) Dados dos veículos envolvidos no evento.

14.16 - Comunicar à STG PPM o recebimento de carta de citação, intimação, notificação ou documento similar acerca do evento, fornecendo documentação hábil, de modo a possibilitar a identificação do caso perante o Órgão Judiciário competente, sendo respeitados os possíveis prazos determinados pela justiça;

14.17 - Não fazer nenhum acordo com os demais envolvidos em um evento, sem a autorização expressa da STG PPM;

14.18 - Não assumir a culpa por eventos cuja responsabilidade seja do terceiro envolvido;

14.19 - Não abandonar o veículo avariado, e sim adotar todas as medidas possíveis para a sua segurança;

14.20 - Providenciar o Boletim de Ocorrência para os eventos de danos parciais classificados como de pequena, média ou grande monta;

14.21 - Antes e após a realização dos reparos, deverá o beneficiário providenciar o desbloqueio junto ao órgão executivo de trânsito, quando o evento de dano parcial for classificado como média ou grande monta;

14.22 - A STG PPM estará contratualmente responsável por arcar com os danos causados no veículo, desde que, na data do evento, o beneficiário esteja adimplente com suas responsabilidades junto à STG PPM, bem como cumpra os demais requisitos estabelecidos neste regulamento;

14.23 - Submeter seu veículo à nova inspeção nos casos de negativa de indenização parcial, a fim de que seu veículo possa permanecer ativo nos quadros da STG PPM;

14.24 - Submeter o veículo à nova inspeção para verificação do estado de conservação a cada 12 (doze) meses, a partir da data de filiação ou quando solicitado, desde que não fique inadimplente ou não se envolva em qualquer evento. A Taxa de Inspeção será cobrada no boleto;

14.25 - O beneficiário deverá primar pela legalidade da procedência de seu veículo, evitando transtornos;

14.26 - Permanecer filiado à STG PPM pelo período mínimo de 12 (doze) meses. Sendo que, em caso de recebimento de qualquer indenização, deverá ser descontado desta, o valor das mensalidades ainda não pagas até completar o período mínimo;

14.27 - O Beneficiário deverá comunicar imediatamente à STG PPM e requerer o termo de acionamento. Devendo pagar ainda o valor da Cota de Participação, tendo em vista a programação do rateio. Não sendo obedecido o prazo aqui estabelecido, o beneficiário perde o direito de requerer as coberturas;

14.28 - Ainda, o beneficiário e terceiro terão o prazo de 72 horas corridas após o evento para comunicar a STG PPM, ciente que caso não for cumprido, perderão a cobertura/assistência;

14.29 - Os procedimentos de baixa e transferência do veículo e reclassificação de monta, junto ao Departamento de Trânsito – Detran e quaisquer providências administrativas necessárias relacionadas ao veículo ou sua documentação, é de responsabilidade do beneficiário, ou do proprietário do veículo, caso o beneficiário não possua a propriedade;

14.30 - Caso o acionamento do beneficiário e/ ou terceiro for negado pela STG PPM, o beneficiário e/ ou terceiro deverá providenciar a retirada do veículo do pátio ou oficina em que estiver localizado, após o recebimento da notificação de negativa. Caso não proceda com a remoção do veículo, fica o beneficiário e/ ou terceiro ciente de que as diárias de pátio ou da oficina serão de inteira responsabilidade do beneficiário e/ ou terceiro.

15 - DA PERDA DE DIREITO À COBERTURA

Além dos casos previstos neste Regulamento, o Beneficiário perderá o direito ao plano de cobertura:

a) Se deixar de cumprir qualquer das obrigações estipuladas neste Regulamento;
b) Se os danos forem decorrentes de atos ilícitos praticados com dolo ou culpa grave pelo beneficiário ou condutor do veículo, quando pessoa diversa (fraudes, má-fé ou atos contrários à lei por parte do beneficiário, seus favorecidos, representantes ou usuários dos bens cadastrados na STG PPM);
c) Se o beneficiário ou condutor do veículo não colaborarem com a sindicância ou não fizer declarações verdadeiras e completas ou silenciar-se quanto às circunstâncias relacionadas ao evento, ou seja, omissão, inverdade, contradição ou inexatidão de informações pelo beneficiário/condutor/proprietário em qualquer hipótese, seja por divergência na descrição dos fatos relativos a causa, natureza, gravidade e causador do evento, utilização do veículo, mudanças no veículo, dentre outros;
d) Deixar de comunicar qualquer fato suscetível de agravar o risco;

e) Deixar de comunicar, imediatamente, a ocorrência do evento à STG PPM e às autoridades competentes, por meio de Boletim de Ocorrência realizado in loco ou perante unidade de atendimento policial;

f) Iniciar reparos antes da realização da inspeção e autorização dos reparos feitos pela STG PPM;

g) Não proceder com a instalação do equipamento bloqueador/localizador/ rastreador, quando couber.

16 – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS

Os eventos de danos integrais e os danos parciais somente serão pagos mediante apresentação de todos os documentos requeridos pela STG PPM, nos termos do item seguinte, bem como a entrega do veículo livre de qualquer ônus, embaraço judicial, impedimentos administrativos, alienação fiduciária e restrições até a data do efetivo pagamento.

16.1 - Em se tratando o beneficiário de pessoa física:

a) Cópia do CPF e RG do beneficiário;

b) Comprovante de residência (do mês atual);

c) CRV (Certificado de Registro de Veículo - documento de transferência original) em branco e procuração pública específica que forneça direitos de sub-rogação devidamente entregue à STG PPM.

d) CRLV (Certificado de registro e Licenciamento do Veículo) original, com a prova de quitação Seguro Obrigatório e IPVA dos dois últimos anos de licenciamento;

e) Em sendo o veículo financiado ou arrendado deve ser providenciada a quitação e apresentada a documentação original de liberação do bem, com firma reconhecida por autenticidade das assinaturas;

f) Nos casos em que o pagamento das parcelas do financiamento for efetuado pela STG PPM, é de responsabilidade do beneficiário/terceiro entrar em contato com a financeira/banco, providenciar o boleto para quitação e enviar o boleto para a STG PPM.

g) Boletim de Ocorrência original ou cópia autêntica;

h) Xerox da Carteira de habilitação do condutor de veículo;

i) Chaves do veículo;

j) Manual do proprietário, quando se trata do primeiro proprietário. Pagamento;

k) Certidão negativa de furto e multa do veículo;
l) Fotografias dos veículos envolvidos no local do sinistro e dos objetos causadores do dano nos casos de perda total ou parcial;
m) Comprovante de baixa definitiva do veículo junto ao órgão de trânsito, quando solicitado pela STG PPM em obediência à resolução do DENATRAN que regula a matéria;
n) Termo de quitação devidamente preenchido e assinado, com firma reconhecida, que será válido como comprovação do pagamento da indenização. Importante ressaltar que o termo de quitação é o instrumento por meio do qual o beneficiário/terceiro, atesta que receberá o seu veículo devidamente reparado pela STG PPM, ou que será indenizado integralmente pela STG PPM. Sendo, portanto, documento hábil para confirmação de que a STG PPM cumprirá para com sua obrigação perante o beneficiário;
o) A via original do termo de quitação deve ser encaminhada para a sede da STG PPM antes do recebimento da indenização, com as informações prestadas por ela.
p) Guia de IPVA/impostos pagos do exercício atual e anterior, ou a comprovação quando for o caso da isenção do pagamento de IPVA expedida pela Secretaria da Fazenda Pública;
q) Pagamento de Cota de Participação quando o evento for parcial;
r) Comprovante dos 3 últimos boletos pago; e
s) Termo de Acionamento.

16.2 - Em se tratando o beneficiário de pessoa jurídica:
a) CRV (Certificado de Registro de Veículo - documento de transferência) original em branco e procuração pública específica que forneça direitos de sub-rogação devidamente entregue à STG PPM;
b) CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) original, com a prova de quitação Seguro Obrigatório e IPVA dos dois últimos anos de licenciamento;
c) Boletim de Ocorrência original ou cópia autêntica;
d) Manual do proprietário, quando se tratar do primeiro proprietário;
e) Certidão negativa de furto e multa do veículo;
f) Cópia do cartão do CNPJ;
g) Cópia do Contrato ou Estatuto Social com alterações e ata de eleição quando houver;

h) Nota fiscal de transferência à STG PPM, quando o objeto social da empresa for indústria, comércio, importação, exportação etc. (Para prestação de serviço e Leasing não é necessário emitir esta Nota Fiscal);
i) Em sendo o veículo financiado ou arrendado, deve ser providenciada a quitação e apresentada a documentação original de liberação do bem, com firma reconhecida por autenticidade das assinaturas;
i.1) Nos casos em que o pagamento das parcelas do financiamento for efetuado pela STG PPM, é de responsabilidade do beneficiário/terceiro entrar em contato com a financeira/banco, providenciar o boleto para quitação e enviar o boleto para a STG PPM.
j) Comprovante de baixa definitiva do veículo junto ao órgão de trânsito, quando solicitado pela STG PPM, em obediência a resolução do DETRAN que regula a matéria;
k) Termo de quitação devidamente preenchido e assinado, com firma reconhecida, que será válido após a comprovação do pagamento da indenização. Importante ressaltar que o termo de quitação é o instrumento por meio do qual o beneficiário/terceiro, atesta que recebeu o seu veículo devidamente reparado pela STG PPM, ou que foi indenizado integralmente pela STG PPM. Sendo, portanto, documento hábil para confirmação de que a STG PPM cumpriu para com sua obrigação perante o beneficiário;
k.1) A via original do termo de quitação deve ser encaminhada para a sede da STG PPM antes do recebimento da indenização, com as informações prestadas pela STG PPM.
l) Guia de IPVA/impostos pagos do exercício atual e anterior, ou a comprovação quando for o caso da isenção do pagamento de IPVA expedida pela Secretaria da Fazenda Pública.
m) Pagamento de Cota de Participação quando o evento for parcial;
n) Comprovante dos 3 últimos boletos pago; e
o) Termo de Acionamento.

16.3 - Em caso de Indenização Integral decorrente de roubo ou furto:

a) Todos os documentos exigidos no item 5.2, exceto quanto à nota fiscal;
b) Extrato do DETRAN (débitos e restrições) constando queixa de roubo ou furto;
c) Certidão negativa de multa do veículo;

d) O veículo deverá estar livre de financiamento e sem nenhum impedimento, seja administrativo, judicial ou de qualquer outra natureza;
e) Certidão de “Não Localização” do veículo expedida pelo órgão competente.

Parágrafo primeiro: O ressarcimento integral somente será pago mediante apresentação dos documentos que comprovem os direitos de propriedade do beneficiário sobre o veículo com evento de Perda Total, Roubo ou Furto contando que este não tenha sido localizado oficialmente até o momento final do processo de evento.

Parágrafo segundo: Caso o beneficiário não seja o proprietário, no momento da indenização integral o beneficiário terá que assinar em conjunto com o proprietário, sob pena de não ocorrer o pagamento da indenização, ou seja, no momento da indenização integral beneficiário e proprietário devem assinar em conjunto a quitação.

16.3. Para a viabilização e autorização dos reparos decorrentes de danos parciais no veículo cadastrado, o beneficiário deverá apresentar obrigatoriamente à STG PPM os seguintes documentos:

a) Termo de Acionamento devidamente preenchido e assinado pelo beneficiário;
b) cópia legível da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor do veículo no momento do evento;
c) cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) atualizado, demonstrando a regularidade do bem;
d) comprovante de residência do beneficiário atualizado, emitido nos últimos 30 dias;
f) via original ou cópia autenticada do Boletim de Ocorrência policial completo, lavrado no momento do fato ou perante a unidade policial competente;
g) prontuário médico completo e detalhado do condutor do veículo, caso tenha ocorrido atendimento médico, hospitalar ou de urgência em decorrência do evento;
h) fotografias nítidas do veículo protegido no local do acidente, demonstrando a dinâmica do fato, bem como imagens detalhadas das avarias e, se aplicável, dos objetos ou veículos terceiros envolvidos;

i) quaisquer outros documentos adicionais que a STG PPM solicitar motivadamente durante o processo de análise técnica, sindicância ou regulação do evento, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do fato e a extensão dos danos.

17 - DA REPARTIÇÃO DOS PREJUÍZOS (RATEIO)

17.1 - Caso o beneficiário venha a ter algum prejuízo no veículo cadastrado junto à STG PPM, os valores correspondentes serão repartidos entre os demais beneficiários por meio de rateio que só será devido nas hipóteses de colisão, incêndio em consequência de colisão, furto e roubo e fenômenos da natureza.

17.2 - O plano de cobertura funciona por meio do rateio dos prejuízos suportados ou ocasionados pelos veículos cadastrados, sem prejuízo das despesas descritas no item 8.a.

17.3 - Os valores são rateados proporcionalmente entre as Cota de Participaçãos dos beneficiários, mês a mês. Os rateios se referem a eventos passados, de forma que a cobertura do veículo cadastrado obedeça aos itens 8.h. e 8.i.

17.4 - A repartição dos prejuízos materiais será limitada ao valor máximo de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para os veículos leves e de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para veículos utilitários cadastrados junto à STG PPM. Este valor será periodicamente revisto pela Diretoria Executiva observando o valor da Tabela FIPE.

17.5 - Caso o veículo cadastrado junto à STG PPM ultrapasse o limite estabelecido no item acima, a repartição do prejuízo abrangerá apenas o valor máximo estabelecido.

17.6 - Para fazer jus ao recebimento da indenização parcial ou integral, o beneficiário deverá participar do rateio dos valores correspondentes aos prejuízos suportados ou causados pelo seu veículo cadastrado, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, sempre observando o disposto na cláusula 8.i. e 8.j.

18 - DO RATEIO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO BENEFICIÁRIO

18.1 - O ressarcimento dos prejuízos se dará mediante pagamento, ou dedução no valor a ser indenizado, da Cota de Participação, sendo que:

18.2 - A Cota de Participação será cobrada conforme percentual (%), mencionado em Termo de Contratação, respeitando o valor (R$), mínimo da participação estabelecida.

18.3 - Caso o beneficiário se envolva em um sinistro em até 30 (trinta) dias contados da data de contratação, a Cota de Participação para reparação do dano parcial será majorada para duas vezes o valor ordinário.

18.4 - Caso o veículo cadastrado se envolver em mais de 01 (um) evento coberto, de qualquer espécie, no período de 12 meses, a contar da data da abertura do último evento, terá sua condição na Cota de Participação, a partir do segundo acidente, correspondente à majoração do valor da Cota de Participação do beneficiário, sob pena de exclusão das coberturas conferidas pela STG PPM, resguardando-se a STG PPM no direito de propor a competente ação de cobrança para reaver os prejuízos;

18.5 - Os veículos cadastrados junto à STG PPM, que pertençam no estado SÃO PAULO, terão a Cota de Participação diversa conforme percentual (%), mencionado em Termo de Filiação, respeitando o valor (R$), mínimo da participação estabelecida.

Parágrafo único: O acionamento para indenização de veículo de terceiro, no estado de SÃO PAULO, será condicionado ao pagamento de uma Cota de Participação de 50% (cinquenta por cento) de acordo com a Cota de Participação do beneficiário, respeitando ainda o valor mínimo de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) ou o disposto no termo de contratação. Para os demais estados não haverá Cota de Participação para terceiros.

18.6 - No caso de perda parcial, os reparos liberados pela STG PPM serão pagos diretamente à oficina, deduzindo a Cota de Participação do beneficiário envolvido no evento, mediante apresentação da Nota Fiscal, termo de quitação e inspeção final, quando houver firmado pelo beneficiário.

18.7 - O beneficiário, ou terceiro por ele indicado, não poderá fazer a retirada do veículo sem que tenha havido a inspeção final, a ser realizada pela STG PPM, sob pena de arcar com os prejuízos se optar pelo procedimento sem a verificação final. Caso opte por este procedimento, será colhida, no ato, assinatura cientificando-o dos riscos, não podendo mais reclamar de qualquer dano, seja a que a título for, em juízo ou fora dele;

18.8 - Os ressarcimentos integrais dos veículos abaixo serão realizados em 70% do valor da FIPE, ou seja, será descontado 30%, conforme as alíneas abaixo:

a) Tiver o número do chassi remarcado;
b) Ter sido objeto de perda total (PT);
c) For procedente de Leilão;
d) Veículos com isenção de impostos ou taxas (táxi e outros), reembolso integral por roubo, furto e PT, carro adaptado;
e) Táxi;
f) Motocicletas/motonetas/scooters e similares.

18.9 - Idêntico procedimento terão os veículos recuperados de colisão e os que são ou foram adaptados, nos termos Lei Complementar nº 53/86;

18.10 - Os veículos depreciados acima citados seguirão a mesma tabela de mensalidade e Cota de Participação do quadro de beneficiários da STG PPM.

18.11 - Caso o veículo leve a ser indenizado seja procedente de leilão, não importando a origem, ou ainda que tenha sido comprado ou recebido por algum órgão, seja este público ou privado, terá uma desvalorização de 30% do valor constante na Tabela FIPE.

19 - DA REPARTIÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS

19.1 - Em caso de colisão, danos causados no veículo por capotamento, abalroamento, estes desde que não seja na garagem, acidente durante transporte por meio apropriado, submersão por inundação ou alagamento de água doce, poderão ser submetidos à sindicância, ficando o prazo para indenização interrompido, conforme cláusula 19.6.

19.2 - Os pneus, rodas e câmaras de ar originais de fábrica estão cobertos, desde que não afetados isoladamente nas circunstâncias descritas acima e observadas às condições de depreciação pelo tempo e uso serão indenizados no valor correspondente ao estado de conservação em que os mesmos se encontravam no momento imediatamente anterior ao da ocorrência do evento, ou seja, os pneus com até 6 meses de uso serão pagos integralmente e aqueles acima de 6 meses, serão restituídos com 50% do seu valor integral, ou mediante apresentação de nota fiscal.

19.3 - Os acessórios que fizeram parte do veículo no momento da inspeção, desde que originais de fábrica e constantes na N.F de compra do veículo, serão cobertos se não afetados isoladamente.

19.4 - Incêndio somente em consequência de colisão (desde que não seja provocado pelo beneficiário, a requerimento deste ou por ato de vandalismo por quem quer que seja), bem como despesas necessárias para socorro e salvamento do veículo, observados o contrato de assistência 24 horas que está disponível na sede da STG PPM.

19.5 - A repartição dos prejuízos supracitados será feita pelo rateio do valor correspondente entre os beneficiários, obedecendo o valor apurado do veículo e se dará na forma de indenização, de acordo com o estabelecido abaixo:

19.6 - Haverá ressarcimento integral do valor do veículo, de acordo com avaliação a ser feita pela STG PPM por meio de seu regulador de sinistro, quando houver abalo da estrutura impossibilitando seu reparo ou quando o montante para reparação do bem ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do valor, obtido na Tabela FIPE, deduzidas mensalidades em aberto de todo período contratado, multas e impostos.

19.7 - Em caso de veículos novos (“0 quilômetro”), a ressarcimento integral corresponderá ao limite do valor especificado na nota fiscal de compra do veículo cadastrado, respeitando o valor de mercado, caso não figure na Tabela FIPE, desde que satisfeitos concomitantemente todos os subitens “I” a “IV” abaixo:

I - O cadastramento tenha sido realizado antes da retirada do veículo da dependência da revendedora ou concessionária autorizada pelo fabricante;

II - Tratar-se do primeiro evento com o veículo;
III - O evento tenha ocorrido dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de aquisição do veículo;
IV - A indenização somente será paga mediante apresentação de todos os documentos requeridos pela STG PPM conforme item 16.

19.8 - A STG PPM, considerando as peculiaridades do evento danoso ocorrido com o beneficiário, poderá solicitar sindicância para apurar os fatos, a fim de coibir eventuais abusos. Os prazos serão interrompidos pelo período de 30 (trinta) dias úteis, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

19.9 - Só será feita a reposição de peças genuínas, originais e do distribuidor quando o veículo estiver em garantia de fábrica, limitado ao período de 1 (um) ano a partir da data da emissão da nota fiscal do veículo.

19.10 - Para veículos fora do período estipulado na cláusula anterior, a reparação de danos será feita com a reposição de peças originais seminovas ou novas do mercado alternativo, desde que não comprometam a segurança do veículo.

19.11 - Ainda, para os veículos fora da garantia, os orçamentos a serem realizados pelo beneficiário/terceiro, deverão ser feitos em oficinas multimarcas, sendo vedada a realização de orçamento em concessionária.

19.12 - Na hipótese de repartição de prejuízo, sendo colisão, incêndio por consequência de colisão ou fenômenos da natureza, o beneficiário responsável pelo bem danificado, contribuirá com a Cota de Participação que é informada no ato da filiação e confirmada na abertura do evento.

19.13 - No caso de ressarcimento integral ou de substituição de peças, os materiais remanescentes (peças ou salvados) pertencerão à STG PPM, que poderá vendê-los para diminuir o valor a ser pago por cada beneficiário, sub-rogando-se nos direitos do proprietário em caso de colisão, incêndio por consequência de colisão, roubo, furto ou fenômenos da natureza.

LIMITAÇÃO AO RESSARCIMENTO:

a) O valor total das despesas nunca poderá ultrapassar o valor do veículo obtido na tabela FIPE;

b) Haverá ressarcimento integral do valor do veículo, de acordo com a avaliação obtida junto a tabela FIPE (www.fipe.org.br), quando o montante para reparação do bem atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do referido valor, salientando que o valor da FIPE é verificado conforme data de fabricação e não do modelo.

c) Caberá à Diretoria Executiva a escolha de ressarcir integralmente o valor do veículo ou de promover o conserto do mesmo em caso de danos parciais, sempre observando o melhor interesse econômico para a STG PPM.

20 - DOS PREJUÍZOS QUE NÃO SERÃO REPARTIDOS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS

20.1 - Lucros cessantes, danos emergentes, danos morais causados pelo Beneficiário à eventual terceiro bem como demais ocupantes do veículo;

20.2 - Todas e quaisquer condenações por danos morais que venham a ser impostas ao beneficiário, bem como as condenações aplicadas em função de sua omissão na condução do processo instaurado pelo terceiro prejudicado;

20.3 - Eventos ocorridos no dia da ativação do contrato, seja de furto, roubo, perda total, dano parcial ou a que título for;

20.4 - Eventos danosos decorrentes da inobservância das leis em vigor, como dirigir sem possuir carteira de habilitação, CNH suspensa, vencida ou ainda não ter habilitação adequada para o veículo conduzido;

20.5 - Eventos causados por desgaste natural pelo uso, deterioração gradativa, vício oculto, defeito de fábrica, defeito mecânico, da instalação elétrica do veículo, vibrações, corrosão, ferrugem, umidade e exposição ao sol/chuva;

20.6 - Eventos causados por ato de hostilidade ou de guerra declarada, ou por ato de autoridade constituída, radiação, poluição, contaminação, vazamento, revolução, vandalismo, tumultos, motins, greves, lockout, depredações, pichações, vingança, rebelião, destruições deliberadas do bem coberto, com o uso de arma de fogo ou qualquer objeto contundente, material incendiário e,

inclusive, pontapés, ainda que em situações isoladas ou fora do controle habitual do beneficiário e/ou da STG PPM, sendo ou não possível identificar e individualizar precisamente os seus autores;

20.7 - Furacões, ciclones, terremotos, erupções vulcânicas, inundações, enchentes de grandes proporções, catástrofes e desastres, bem como outras convulsões da natureza;

20.8 - Atos de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos cobertos;

20.9 - Negligência, imprudência ou imperícia na utilização do veículo, agravando intencionalmente o risco ou agindo de forma culposa equiparado ao agravamento intencional, sendo a conduta determinante para a causa do evento;

20.10 - Deverá o condutor utilizar-se de todos os meios possíveis para segurar o bem durante ou após a ocorrência de qualquer evento, evitando que a produção de maiores danos ou desaparecimento do bem coberto, ou de parte dele ocorra, exceto se comprovada impossibilidade de fazê-lo;

20.11 - Eventos danosos em que o beneficiário tenha infringido qualquer regra de circulação prevista no Código de Trânsito Brasileiro, como excesso à velocidade permitida, pneus gastos, dirigir sob efeito de substâncias que alteram a capacidade psicomotora, dirigir com fadiga, bem como trafegar com o veículo sem o devido licenciamento anual, serão passíveis de terem seu pedido de indenização negado;

20.12 - O beneficiário deverá tomar providências imediatas sinalizando o local ou retirando o veículo coberto da via. Constatada a omissão ou falta de cuidados, os eventos não serão passíveis de indenização;

20.13 - Atos praticados em estado de insanidade mental, sob efeito de bebidas alcoólicas, ou sob suspeita de embriaguez, que se recuse a realizar exames de bafômetro ou similar ainda de sangue, conforme legislação atual vigente, medicamento de uso controlado que dificulte as percepções e reação de modo geral, substâncias ilícitas, tóxicas ou outras que prejudiquem as condições mentais de discernimento e atenção; Em caso de suspeita de embriaguez o

Beneficiário deve entregar os exames laboratoriais ou outros que forem solicitados pela STG PPM, sob pena de não poder usufruir das coberturas;

20.14 - Perdas ou danos ocorridos da paralisação do veículo, quando em trânsito por estradas de difícil acesso, como, estradas particulares, caminhos impedidos, locais não abertos ao tráfego, areias fofas ou movediças, bem como por praias e regiões ribeirinhas;

20.15 - Danos causados quando o transporte for feito acima das dimensões, houver acondicionamento inadequado da carga transportada, peso acima do determinado em lei ou utilização do bem de forma indevida;

20.16 - Danos sofridos por pessoas transportadas em locais não destinados e apropriados a tal fim;

20.17 - Perdas e danos ocorridos quando o veículo estiver em competições, apostas, “racha”, provas de velocidade, inclusive treinos preparatórios, mesmo que autorizados por quem de direito, bem como perdas ou danos decorrentes de apropriação indébita, estelionato, extorsão mediante fraude ou furto;

20.18 - Multas impostas ao beneficiário e despesas de qualquer natureza relativa a ações e processos criminais;

20.19 - As avarias que forem constatadas na inspeção inicial do veículo filiado, relacionadas ou nos eventos de danos materiais parciais;

20.20 - Lucros cessantes, danos materiais, diárias, danos emergentes e danos morais direta ou indiretamente da paralisação do veículo danificado e cadastrado do Beneficiário ou de terceiros, mesmo sendo em consequência do plano de cobertura;

20.21 - Despesas decorrentes de qualquer tipo de remoção ou deslocamento do veículo danificado (ex.: reboque), que não sejam autorizadas pela diretoria da STG PPM;

20.22 - Fuga do condutor do veículo à ação policial ou abandonar o veículo no momento do acidente;

20.23 - Os acessórios, equipamentos, blindagem, capota e carroçarias que façam parte ou não do modelo de série do veículo, exceto e quando houver cobertura específica para eles;

20.24 - Danos causados exclusivamente à pintura;

20.25 - Danos materiais entre veículo do beneficiário com veículos dos à sócios, cônjuges, ascendentes ou descendentes do beneficiário ou empresa beneficiária, bem como furto, roubo ou incêndio cometidos pelos descritos acima;

20.26 - Danos causados em garagem ou estacionamento, local aberto ou fechado com vagas demarcadas, ou qualquer tipo de local onde há manobra de veículos;

20.27 - Caso o veículo indicado pelo beneficiário possua qualquer dispositivo de “AIR-BAG”, a STG PPM não tem a obrigação de repô-lo no caso de seu acionamento (involuntário ou não), em virtude de onerar demasiadamente o valor do rateio mensal devido pelos beneficiários;

20.28 - Promover reparos de avarias sofridas no veículo cadastrado sem a autorização prévia e escrita da STG PPM, em caso de acidente, furto ou roubo;

20.29 - CASO O BENEFICIÁRIO PROCEDA COM OS REPAROS SEM A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, A STG PPM SE EXIME DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUALQUER INDENIZAÇÃO, ARCANDO O BENEFICIÁRIO COM TODOS OS CUSTOS, ASSUMINDO RESPONSABILIDADE TOTAL DO EVENTO.

20.30 - Danos causados por guerra, revolução e ocorrências semelhantes, ou seja, contingências que atinjam de forma maciça a população regional ou nacional;

20.31 - Perdas e danos causados pelo veículo coberto à terceiros, decorrentes de atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparada ao dolo;

20.32 - Danos causados ao proprietário do veículo, sócios, dirigentes da pessoa jurídica, aos empregados, representantes e aos prestadores de serviços, quando a serviço do beneficiário;

20.33 - Perdas e danos causados por poluição ou contaminação do meio ambiente e as despesas para a sua contenção, causados pelo veículo coberto ou pelo veículo de terceiro envolvido no acidente e pelas cargas de ambos. Incluem-se ainda os danos de poluição ou contaminação ocorridos durante as operações de carga e descarga;

20.34 - Danos resultantes de prestação de serviços especializados de natureza técnico- profissional a que se destina o veículo e não relacionados com a sua locomoção;

20.35 - Danos causados quando em operação, tais como içamento ou outra atividade, exceto os danos ocorridos exclusivamente em razão da locomoção do veículo;

20.36 - Danos causados a bens de terceiros em poder do beneficiário para guarda, custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;

20.37 - Danos causados pelo reboque, semirreboque ou carretinha, quando este não estiver atrelado ao rebocador;

20.38 - Custas relativas a qualquer despesa médica e hospitalar, bem como, exames, consultas médicas, internações, tratamentos clínicos ou cirúrgicos e a doenças (incluídas as profissionais), quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas ou agravadas direta ou indiretamente por riscos protegidos;

20.39 - Indenizações superiores às apuradas nas formas previstas, ficando o beneficiário e o condutor do veículo como os únicos responsáveis pelas diferenças que venham a pagar aos passageiros acidentados ou a terceiros, seja amigavelmente ou cumprindo sentença judicial;

20.40 - Danos estéticos, perda de dentes, membros ou qualquer tipo de doença e lesões físicas;

20.41 - Queda, deslizamento ou vazamento, sobre o veículo da carga ou objeto por ele transportado, em decorrência de acidente de trânsito;

20.42 - Despesas que não sejam estritamente necessárias para o reparo do veículo e para seu retorno às condições de uso imediatamente anteriores ao evento;

20.43 - Danos causados à carga transportada;

20.44 - Danos causados a acessórios e caixas de som instalados na carroceria e no interior do veículo que não seja original;

20.45 - Danos à blindagem;

20.46 - Danos causados a adesivos, plotagens e envelopamentos;

20.47 - Danos ao veículo causados pelo kit gás;

20.48 - Danos ocasionados isoladamente em virtude de tentativa de furto ou roubo a peças internas e externas do veículo;

20.49 - Furto ou roubo isolado de peças e acessórios do veículo;

20.50 - Perdas e danos causados pela negligência na utilização, acondicionamento inadequado durante a movimentação, depósito do bem ou da carga transportada;

20.51 - Danos emergentes e lucros cessantes seja a que título for;

20.52 - Perdas e danos ocorridos fora do território brasileiro, relativos a toda cobertura descrita neste Regulamento e no termo de filiação, exceto quando o evento se enquadrar em uma das regras;

20.53 - Perdas, danos ou lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo, bem como de algum ato ilícito doloso ou por culpa grave praticado pelo beneficiário, sócios controladores, dirigentes e administradores legais e respectivos representantes;

20.54 - Riscos e prejuízos causados ou sofridos pelos módulos de carga (reboques e semirreboques) que não estejam cobertos, mesmo que atrelados a cavalo-mecânico protegido pela STG PPM.

20.55 - Roubo ou furto da frente removível do aparelho de som, DVD com aparelho de som ou similares, bem como o controle remoto, de série ou não; objetos de uso pessoal ou que não sejam parte integrante do veículo;

20.56 - Acessórios ou veículos especiais que não estejam fixados em caráter permanente no veículo;

20.57 - Dispositivo antifurto/antirroubo, rastreador, multimídia DVD, Kit de viva-voz, radiocomunicação ou similares, GPS ou similares, sensor de ré, câmera de ré e televisor (conjugados ou não com o aparelho de som ou similares);

20.58 - Perdas e danos causados pelo beneficiário a outro bem de sua propriedade ou de pessoa jurídica da qual seja sócio, bem como aos bens cuja propriedade seja de seus ascendentes, descendentes, cônjuge, companheiros, irmãos, ou das pessoas que com ele residam ou dele dependam economicamente;

20.59 - Na ocorrência de dano parcial ou total do veículo coberto, roubo ou furto recuperado, não haverá indenização dos equipamentos especiais como kit gás;

20.60 - O veículo localizado de furto ou roubo e que ainda não tenha sido indenizado, sendo verificado que o chassi tenha sido adulterado ou raspado, fica o beneficiário obrigado a providenciar a regravação junto ao órgão competente;

20.61 - Roubo, furto ou danos isolados ao tacógrafo;

20.62 - Roubo ou furto das rodas e estepe;

20.63 - Roubo ou furto exclusivo da adaptação para deficientes físicos e danos isolados a este;

20.64 - Declarações inexatas ou omissas feitas pelo beneficiário;

20.65 - Fraude ou tentativa de fraude por parte do beneficiário, com a intenção de obter coberturas indevidas;

20.66 - Agravamento intencional do risco por iniciativa do beneficiário ou do condutor do veículo;
20.67 - Roubo ou furto em que o veículo possua equipamentos de segurança, mas o beneficiário deixe de acionar o equipamento ou a Central de Monitoramento do Equipamento Bloqueador/Rastreador imediatamente após conhecimento da ocorrência do evento;

20.68 - Veículos com equipamentos de segurança em que o beneficiário retire ou deixe de efetuar o pagamento à Central de Monitoramento do equipamento Bloqueador/Rastreador, acarretando na suspensão do serviço de bloqueio/rastreamento, sem avisar formalmente a STG PPM por meio de um pedido de endosso;

20.69 - Perdas ou danos decorrentes de apropriação indébita, estelionato, extorsão ou extorsão mediante sequestro;

20.70 - O evento for devido em razão de atos ilícitos dolosos ou por culpa grave, equiparável ao dolo, praticado pelo beneficiário ou condutor do veículo, e, no caso de pessoa jurídica, também de seus sócios controladores, administradores legais e representantes, tendo contribuído a ação ou omissão para o agravamento do risco;

20.71 - Destruições deliberadas do bem coberto, com uso de arma de fogo ou qualquer objeto contundente, material incendiário, inclusive, pontapés, dentre outros meios, ameaças, ainda que em situações fora do controle habitual do beneficiário, sendo ou não possível identificar e individualizar precisamente os seus autores;

20.72 - Veículos para transporte das seguintes cargas:
a) Armamento;
b) Cargas Explosivas;
c) Munição;

d) Gases acondicionados em recipientes específicos ou botijões (inclusive GLP - gás de cozinha), como oxigênio, hélio, nitrogênio, em estado total ou parcialmente gasoso;
e) Veículos para transporte de valores, bem como os utilizados para escolta/segurança;
f) Bebidas alcoólicas;
g) Cigarros;
h) Materiais radioativos (exceto equipamentos médicos, equipamentos de controle de qualidade e quaisquer equipamentos cuja, fonte radioativa seja trivial e/ou adequadamente protegida);
i) Fibras de amianto não aderentes/não adesivas (exceto folhas aderentes/adesivas de cimento de amianto em que o conteúdo seja inferior a 20%).

20.73 - Prejuízos ou danos causados ao veículo coberto ou de terceiro que não tenham relação com o acidente comunicado à STG PPM;

20.74 - Submersão total ou parcial em água salgada, como, quando o veículo estiver trafegando por praias, dunas ou outro local não apropriado para tal fim;

20.75 - Prejuízos causados ao veículo coberto em decorrência de crimes, ainda que na forma tentada, contra a vida do beneficiário, passageiro ou condutor do veículo objeto do plano de cobertura, como, homicídio culposo ou doloso, praticados com armas de fogo, objetos perfurantes, cortantes, contundentes ou perfuro cortantes;

20.76 - Danos causados a todo e qualquer bem de terceiros enquanto o veículo do beneficiário estiver na posse de criminosos;

20.77 - Qualquer adaptação realizada em casas volantes deverá ser devidamente homologada pelo DETRAN;

20.78 - Veículos utilizados como trio elétrico;

20.79 - Veículos de carga com adaptação de cabine suplementar para transporte de passageiros;

20.80 - Prejuízos ocasionados pela interrupção da atividade profissional do beneficiário em virtude da paralisação do veículo mesmo que em consequência de qualquer risco;

20.81 - Danos causados por animais que estejam sob a responsabilidade, ainda que temporária, do beneficiário;

20.82 - Perdas e danos ocasionados pela falta de manutenção e conservação do veículo, especialmente os pneus.

20.83 – Perdas e danos ocasionados pela modificação voluntária pelo proprietário/condutor das características de fábrica do veículo.

20.84 - Danos decorrentes de eventos posteriores à negativa de indenização parcial, caso o beneficiário não tenha realizado a nova inspeção conforme determinado no item 14;

20.85 - Diárias de pátio após a notificação de negativa, que serão de inteira responsabilidade do beneficiário ou terceiro;

20.86 - Despesas com resgate, em qualquer caso de evento ocorrido;

20.87 - Qualquer tipo de indenização, referente a destombamento ou retirada de veículo, se ele não se encontrar em via adequada.

20.88 - O condutor do veículo protegido deverá a todo momento estar em plena capacidade física e psíquica para condução do veículo, como por exemplo, não poderá estar sonolento, cansado, fadigado ou embriagado. Caso o sinistro decorra da falta de observância destas condições, terá seu pedido de ressarcimento indeferido.

20.89 - Sinistros de furto/roubo onde o Beneficiário ou condutor, mesmo dispondo de local seguro para estacionar o veículo, veio a deixá-lo em via pública, contribuindo indiretamente para a ocorrência do sinistro.

21 - DOS PRAZOS PARA INDENIZAÇÃO

21.1 - Em caso de furto, roubo, perda total ou outro tipo de evento que resulte em ressarcimento integral, o veículo do beneficiário será indenizado conforme valor previsto no Termo de Contrato. Devendo o beneficiário fazer a entrega de toda documentação contida na Cláusula 16 (itens 1, 2 e 3). Após a entrega, a STG PPM PODERÁ EFETUAR O PAGAMENTO EM 30 DIAS CONTADOS DA ENTREGA DO ÚLTIMO DOCUMENTO ENVIADO PELO BENEFICIÁRIO. Podendo esse prazo ser renovado em caso de novas solicitações de documentos ou documentos pendentes.

21.2 - Havendo dano parcial do veículo, depois de realizada a inspeção e entregue toda documentação exigida, o prazo para análise de autorização de conserto será de até 15 (quinze) dias úteis.

21.3 - Em caso de troca de oficina o prazo acima será contado novamente a partir da realização da nova inspeção de regulagem para avaliação de avarias. A indenização sendo integral corresponderá ao previsto na Tabela FIPE.

21.4 - Caso seja necessário a realização de sindicância, os prazos serão interrompidos pelo período de 30 (trinta) dias úteis, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias úteis, começando a recontagem do prazo a partir da data de entrega do laudo na matriz. O respectivo prazo será, também, interrompido para o terceiro.

21.5 - Nos casos de reembolso de para-brisa, o beneficiário terá que enviar a nota fiscal referente ao evento. A STG PPM terá o prazo de 07 dias úteis, a contar do recebimento de toda documentação, para efetuar o REEMBOLSO.

22 - DO PRAZO PARA COMUNICAÇÃO DO EVENTO E ACIONAMENTO

22.1 - Os veículos que forem envolvidos em acidentes deverão ser comunicados imediatamente à STG PPM com prazo máximo de 3 (três) dias corridos a contar da data do evento ocorrido e para abertura do processo de sinistro prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de não ressarcimento, por meio do e- mail contato@stgppm.com.br, nos telefones (31) 3972-5140 (horário de 08:00 às 17:30 horas de segunda à sexta-feira), (31) 3010-1080 (24 horas) ou no aplicativo disponível na Apple Store (iOS) ou Play Store (Android).

22.2 - Os veículos que forem roubados ou furtados deverão ser comunicados à STG PPM imediatamente após o evento ocorrido, sob pena de não ressarcimento, por meio do e-mail contato@stgppm.com.br, nos telefones (31) 3972-5140 (horário de 08:00 às 17:30 horas de segunda à sexta-feira), (31) 3010-1080 (24 horas) ou no aplicativo disponível na Apple Store (iOS) ou Play Store (Android).

22.3 - Em caso acionamento para terceiro, o beneficiário ficará responsável por orientar e fornecer os meios de contato da STG PPM para o mesmo, informando que para formalizar a abertura do evento deverá ser feita pelo e-mail: contato@stgppm.com.br. O prazo para acionamento segue o definido no item 22.1.

22.4 - Qualquer dano que houver com o veículo, seja de pequena, média ou grande monta, deverá ser formalizada a abertura de evento pelo e-mail contato@stgppm.com.br, ou pelo telefone (31) 3972-5140 (horário de 08:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta) ou no aplicativo disponível na Apple Store (iOS) ou Play Store (Android), NO PRAZO MÁXIMO E IMPRORROGÁVEL DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS. Sendo que a partir disto a STG PPM se isenta de qualquer responsabilidade.

Parágrafo único: O beneficiário que não realizar o acionamento no prazo estipulado na cláusula acima, perderá a cobertura/assistência disponibilizadas pela STG PPM.

23 - DA COBERTURA DE TERCEIROS

23.1 - Em caso de acidente envolvendo outros veículos, somente o beneficiário poderá utilizar as coberturas contratadas junto à STG PPM e empresas parceiras, empresas parceiras, desde que seja assumida a culpa do evento pelo beneficiário bem como seja caracterizada a sua responsabilidade civil, devidamente comprovada por meio de análise de perito ou sindicância caso necessário.

23.2 - Em caso de acidente causado por terceiros, deverá o beneficiário informar no boletim de ocorrência o nome, endereço, telefone e placa do veículo causador do evento e, se possível, nome, endereço e telefone de testemunhas.

23.4 - Em qualquer caso de contratação de serviços de terceiros em favor dos beneficiários, o pagamento do valor correspondente será posterior à utilização mensal do serviço, na modalidade pós-paga.

23.5 - Para a liquidação do sinistro, é indispensável que o beneficiário assuma a culpa e que a responsabilidade pelo evento se caracterize após análise de STG PPM.

24 - DAS REGRAS PARA CAMINHÕES

24.1 - O responsável pelo caminhão, seja motorista, prestador de serviço ou funcionário da empresa, cujo bem esteja coberto pela STG PPM deverá seguir as regras contidas neste regulamento.

24.2 - Serão cobertos os danos decorrentes de colisão, incêndio somente em consequência de colisão, roubo, furto ou fenômenos da natureza (queda de árvore ou inundação de água doce).

24.3 - Terá cobertura excluída quando for constatada a utilização do veículo para fins diversos dos indicados no plano de cobertura e que o desabilitem a adicional, como lotação, transporte coletivo e similares;

24.4 - Não serão cobertos os vidros panorâmicos ou de capotas e carrocerias especiais acopladas ao veículo (se este possuir tal equipamento);

24.5 - Caminhão prancha, tanque, ou qualquer equipamento inflamável, câmara frigorífica com termoking, não farão parte do Programa de Reposição de Perdas (PRP), ficando a critério da STG PPM a inclusão no PRP do caminhão somente no que diz respeito ao chassi do cavalo-mecânico.

24.6 - Em hipótese alguma haverá reposição de perdas às cargas transportadas, bem como aos danos causados por carga mal acondicionada ou em excesso, nem transbordo dela em caso de acidentes, ficando a cargo do beneficiário tal responsabilidade.

24.7 - Veículos de valor histórico ou adaptados, modificados ou transformados, terão sua cobertura garantida somente pelo valor previsto na Tabela FIPE, sem considerar as modificações existentes ou seu valor histórico.

24.8 - Na eventualidade de roubo ou furto será cobrado o valor de contribuição obrigatória do Beneficiário (COTA DE PARTICIPAÇÃO), exceto se o veículo for localizado e não tiver sofrido avarias.

24.9 - A Cota de Participação será cobrada individualmente para cada veículo cadastrado, no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da Tabela FIPE do veículo coberto, ou seja, um valor para o veículo e outro para o módulo de carga (reboque ou semirreboque), carroceria, baú etc., com Cota de Participação mínima no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para cada placa cadastrada.

24.10 - Caso o veículo a ser indenizado por motivo de perda total, roubo ou furto seja procedente de leilão, chassi remarcado, ou recuperado no CRLV, e que foi indenizado em algum outro órgão, seja este público ou privado, terá uma desvalorização de 40% na Tabela FIPE (mesmo que ainda não tenha informado no ato da filiação e seja confirmado posteriormente que o veículo foi proveniente de leilão).

24.11 - Em caso de ressarcimento parcial do veículo cadastrado, a STG PPM somente autorizará o início do reparo do veículo a partir da entrega de toda a documentação exigida, do devido pagamento da Cota de Participação à oficina autorizada, do aviso de acidente e da constatação de quitação de todas as obrigações financeiras tais como: pagamento de Taxa de filiação, mensalidade do PRP de veículos a Diesel ou qualquer outra pendência vinculada ao Beneficiário e seu respectivo veículo cadastrado junto à STG PPM.

24.12 - A indenização dos prejuízos sofridos pelos BENEFICIÁRIOS, em decorrência de culpa de TERCEIROS, poderá ser realizada depois de esgotadas as possibilidades de cobrança dos respectivos valores do terceiro causador do evento.

24.13 - Em caso de dano INTEGRAL ou PARCIAL no veículo, deverão ser entregues à STG PPM:

a) Disco de tacógrafo;
b) Laudo do rastreador;
c) Boletim de ocorrência;
d) Laudo médico quando necessário.

Parágrafo único: A não apresentação dos documentos especificados implicará na perda do direito à indenização.

24.14 - Todos os veículos incluídos no PRP deverão, obrigatoriamente, possuir dispositivo de segurança tipo rastreador/localizador de empresas referenciadas pela STG PPM, sendo que todas as despesas referentes à instalação, manutenção e mensalidade correrão por conta do beneficiário, sob pena de não serem indenizados.

24.15 - Quando houver deslocamento do caminhão após um acidente (colisão), este será de inteira responsabilidade do beneficiário, no qual terá de verificar as condições (in loco) do Motor, Caixa de Mudança e Transmissão, sendo qualquer dano a estes conjuntos insuscetíveis de indenização. Caso o beneficiário queira enviar o veículo para uma concessionária da marca para avaliação técnica, deverá arcar com todas as custas. Devendo, posteriormente, enviar o laudo técnico para avaliação do Setor de Evento.

24.16 - Não terá cobertura os danos causados por tombamento proveniente de basculamento do implemento quando se tratar de erro de operação ou local impróprio para atividade.

24.17 - Não serão indenizados os riscos e prejuízos causados ou sofridos pelos módulos de carga (reboques e semirreboques) que não estejam cobertos, mesmo que atrelados a cavalo-mecânico coberto pela STG PPM.

25 - DAS REGRAS PARA VEÍCULOS COM COBERTURA EXCLUSIVA DE FURTO/ROUBO

25.1 - Considera-se como veículos furto e roubo, os veículos estabelecidos pela diretoria Executiva como passíveis exclusivamente dessa cobertura. Os beneficiários que fizerem parte desse plano constarão em campo destacado no termo de adesão.

25.2 - Não haverá qualquer indenização referente a danos isolados causados no veículo, como furto ou avarias dos retrovisores, faróis e vidros.

25.3 – Não havendo o cumprimento prevista na cláusula 10.3 para instalação do rastreador o plano de cobertura será automaticamente cancelado.

25.4 - Não há recuperação de veículos, mesmo que as avarias tenham se dado após furto ou roubo e o veículo venha a ser recuperado.

25.5 - Não são aceitos, em hipótese nenhuma, veículos oriundos de leilão.

20.6 - O atraso do pagamento dos boletos implica na obrigação de nova inspeção do veículo.

20.7 - O prazo para ressarcimento integral do veículo é de até 90 (noventa) dias corridos após a entrega do último documento pelo beneficiário ou do término da sindicância, quando houver.

20.8 - A indenização poderá ser feita por reposição de veículo de igual marca e modelo ou veículo similar.

20.9 - A inspeção de Filiação será feita de forma criteriosa, cabendo à STG PPM a aceitação em até 07 dias úteis.

20.10 - Veículo nacional será indenizado em 100% (cem por cento) da tabela FIPE apurada na data do evento.

26 - DA SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

26.1 - Com o pagamento da indenização, a STG PPM ficará sub-rogada, até o limite pago, em todos os direitos e ações do beneficiário contra aquele que por ato, fato ou omissão tenham causado os prejuízos ou que tenha contribuído.

27 - DA RESCISÃO

27.1 - A rescisão de contrato por parte do beneficiário será feita junto à STG PPM, devendo o beneficiário estar rigorosamente em dia com as mensalidades e pagar o valor integral à cobertura até a data do período de rescisão. Será aceita a solicitação de cancelamento exclusivamente pela Central de Atendimento (31) 3972-5140 .

28 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

28.1 - Para poder usufruir das coberturas oferecidas pela STG PPM, o beneficiário deverá estar rigorosamente em dia com todas as suas obrigações, qual seja, o pagamento das mensalidades e do valor devido a título de rateio para ressarcimento de prejuízo sofrido, devendo cumprir todas as obrigações estabelecidas neste regulamento e no estatuto social.

28.2 - O beneficiário declara estar ciente do regulamento, de seu conteúdo e dos termos contidos no Termo de Filiação, aceitando de livre e espontânea vontade as condições estabelecidas neste documento para a contratação.

28.3 - Caso fique comprovada a falsidade das declarações provenientes do beneficiário, sua exclusão será imediata, assegurado o direito à ampla defesa.

28.4 - O veículo cadastrado junto à STG PPM não poderá ser coberto por outros planos de coberturas ou outras empresas, sob pena de o beneficiário perder seus direitos em relação às coberturas oferecidas pela STG PPM e será excluído do corpo social.

28.5 - Se houver recebimento da indenização de forma indevida, os valores pagos serão devolvidos integralmente, atualizados pela variação do índice IPCA/IBGE, a partir do seu recebimento. A atualização será efetuada com base na variação apurada entre o último índice publicado antes do recebimento que será cobrada pelo meio judicial incidindo todos os encargos inerentes à demanda. Se houver extinção do índice pactuado, a STG PPM aplicará automaticamente o índice IPC/FIPE.

28.6 - Os valores citados nesse Regulamento serão livremente administrados pela Diretoria Executiva da STG PPM, aplicando os referidos recursos na

manutenção das despesas da STG PPM, incluindo verbas a título de ajuda de custo.

28.7 - Fica eleito o foro da comarca onde estiver localizada a sede da STG PPM para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem relativas a este regulamento ou ao estatuto social da STG PPM, afastando quaisquer outros foros por mais privilegiados que sejam.

O presente regulamento revoga expressamente todas as edições anteriores.

STG PPM

DECLARAÇÃO E PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Declaro que livremente aderi ao plano de coberturas e assistência recíproca da STG PPM, sendo informado que a versão integral do documento está disponível exclusivamente por meios eletrônicos (site/aplicativo), tomando conhecimento inequívoco, no ato da assinatura da proposta de filiação aos quadros de membros da STG PPM, acerca das regras e condições do programa mutualista da STG PPM, cujo objetivo é, por meio da cooperação recíproca entre os beneficiários, possibilitar a contratação de serviços e promover a reparação de eventuais danos.

Declaro que o Regulamento está disponível para todos os beneficiários na aba “Documentos” do aplicativo "STG PPM", disposto na Play Store (Android) e App Store (iOS)), que estabelecerá normas e regras a serem cumpridas por todos Beneficiários e Representantes Regionais vinculados à STG PPM, tendo como objetivo buscar e alcançar seus fins institucionais.

Ciente ainda de que terei o prazo de 7 (sete) dias corridos para a leitura e caso não concorde poderei solicitar o cancelamento, bem como concordei com todo o contido no Regulamento, não podendo reclamar em juízo ou fora dele.

Nome:
Telefone:
E-mail:
Data do recebimento:

_____

STG PPM

_____

BENEFICIÁRIO